

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5003884-06.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NANCI GRANDO

RECORRENTE: JACYRA MEDEIROS DA SILVA

RECORRIDO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 20ª VF DO RIO DE JANEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. SUSPENSÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA ESTADUAL QUE NÃO VINCULA A UNIÃO. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de março de 2025.

5003884-06.2025.4.02.5101

510015628910 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5003884-06.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NANCI GRANDO

RECORRENTE: JACYRA MEDEIROS DA SILVA

RECORRIDO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 20ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Medida de Urgência interposto pela parte autora nos autos de origem em face do indeferimento de tutela provisória de urgência pelo d. Juízo Substituto da 20ª VF do Rio de Janeiro [evento 9, DESPADEC1], em que se pretendia o restabelecimento imediato dos proventos de aposentadoria suspensos pela Marinha do Brasil, em razão de suposta acumulação irregular de proventos e cargos públicos.

Em suas razões recursais, aduz a recorrente que a **probabilidade do direito** estaria amparada na sentença proferida pela Justiça Estadual. Quanto ao **risco ao resultado útil do processo** seria evidenciada no fato de os proventos suspensos serem indispensáveis à sua subsistência, na condição de pessoa com câncer.

Indeferida a tutela recursal [evento 6, DESPADEC1].

Sem contrarrazões pela União, em que pese devidamente intimada.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A questão não suscita maior complexidade, porquanto enfrentada pela decisão monocrática que indeferiu a liminar, cujas razões reproduzo em verdadeira hipótese de fundamentação *aliunde* ou *per relationem*:

"Em breve síntese, a recorrente aduz ter sido surpreendida por notificação administrativa da Marinha do Brasil que informava o acúmulo irregular de vínculos com a Administração Pública e conferia prazo de 20 (vinte) dias para exercer a opção, nos termos do art. 133 da Lei 8.112/90.

Em resposta, a recorrente comunicou à Marinha do Brasil, via e-mail, a existência de processo judicial n. 0301115-43.2021.8.19.0001, em trâmite perante a Justiça Estadual do Rio de Janeiro, onde fora proferida sentença favorável, para determinar o restabelecimento de sua remuneração como Professora do Estado do Rio de Janeiro [evento 1, ANEXO10, autos de origem].

Aduz que a sentença proferida pela Justiça Estadual foi ignorada pela Marinha do Brasil, que procedeu à suspensão de seus proventos de aposentadoria, o que vem lhe causando prejuízos diversos, especialmente se considerada sua condição de saúde.

A seu turno, o juízo de origem indeferiu a tutela de urgência sob a seguinte fundamentação:

*"Quanto ao pedido de tutela de urgência, dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que ela será concedida quando houver elementos que evidenciem a **probabilidade do direito** e o **perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo**.*

No caso, a considerar os fundamentos do pedido, no exercício de cognição sumária próprio das tutelas liminares, não considero atendidos os requisitos necessários à concessão da medida pretendida.

Os argumentos apresentados pela demandante não se mostram suficientes para, superando a presunção de legitimidade do ato administrativo, caracterizar a verossimilhança do direito alegado.

Ademais, de acordo com o documento acostado junto ao anexo 10 do evento 1, no processo 0301115-43.2021.8.19.0001, apenas o ESTADO DO RIO DE JANEIRO consta como réu, de modo que a citada decisão não vincula a UNIÃO, ente que não participou daquela relação jurídica processual.

Trata-se, portanto, de questão a ser avaliada após o contraditório, com a apresentação de defesa e juntada de documentos pela ré.

*Diante do exposto, **INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA**"*

*A recorrente entende que a decisão merece reforma, porquanto estariam presentes os requisitos legais para concessão da tutela. Aduz a **probabilidade do direito** na sentença proferida pela Justiça Estadual e o **perigo de dano irreparável** no fato de os proventos suspensos serem indispensáveis à sua subsistência, na condição de pessoa com câncer.*

Decido.

Primeiramente, deixo de conhecer o pedido de reforma quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, na medida em que o Recurso de Medida de Urgência se presta apenas à análise de decisão que verse sobre tutela provisória. Ademais, o pedido pode ser repetido pela autora em sede recursal.

No que tange ao pedido de restabelecimento dos proventos de aposentadoria, não foi demonstrada pela recorrente a probabilidade do direito, porquanto a sentença proferida pela Justiça Estadual nos autos n. 0301115-43.2021.8.19.0001 não tem objeto idêntico ao da demanda de origem e não vincula a União.

Os autos de competência estadual tiveram como causa de pedir a instauração de processo administrativo pelo Estado do Rio de Janeiro para apurar tríplex acumulação de vínculos com a Administração Pública e nele foi controvertida a possibilidade de suspensão dos vencimentos pertinentes ao cargo público estadual.

Como se nota, não há tríplex identidade entre as demandas e a União não está submetida àquela decisão.

No mais, a parte autora, ora recorrente, nem sequer narra quais são os três vínculos públicos que deram causa à suspensão de seus proventos de aposentadoria. Da análise dos documentos que compõem a inicial é possível extrair que recebe aposentadoria da Marinha do Brasil pelo cargo federal de Agente Administrativo e vencimentos pelo Estado do Rio de Janeiro, pelo cargo de Professora. Não há informações sobre terceiro vínculo e sobre a legitimidade da acumulação.

*Por todo o exposto, entendo ausente a probabilidade do direito, a ensejar **INDEFERIMENTO da tutela recursal**.*"

Registre-se que desde a prolação da decisão referenciada, não foram apresentados novos fatos ou argumentos com vistas à sua revisão.

Imperioso reforçar que a tutela provisória, em cognição sumária, restou inviabilizada por flagrante ausência da probabilidade do direito, porquanto a autora, ora recorrente, não especifica quais são os três vínculos públicos que deram causa à suspensão de seus proventos de aposentadoria. Ademais, a sentença proferida pela Justiça Estadual nos autos n. 0301115-43.2021.8.19.0001 não tem objeto idêntico ao da demanda de origem e não vincula a União.

Logo, merece confirmação a decisão monocrática de indeferimento da tutela recursal e, no mérito, merece desprovimento o recurso.

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se.** Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem.

